

编号	
----	--

(学生不用填写)

上海市大学生法律案例分析大赛
参赛作品登记表

姓 名	翟烁淇
学 校	华东政法大学
院 系	法律学院
指导教师	王静
专 业	法学（卓越民商法治人才实验班）
学 号	24010102016
手 机	17730211784

上海市律师协会 华东政法大学
二〇二五年四月

正文部分

公诉意见书

被告人 赵立东

案由 受贿罪

起诉书号 江检公诉刑诉[2025]第 1100 号

尊敬的审判长、审判员：

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条、第一百九十八条、第二百零四条和第二百零九条的规定，我们受江海市百乐区检察院指派，代表本院，以国家公诉人的身份，出席法庭支持公诉，并依法对刑事诉讼实行法律监督。现对本案证据和案件情况发表如下意见，请法庭注意。

第一部分 案件事实概述及简要公诉意见

一、案件事实概述

2001 年，被告人赵立东被组织委派指导江海市蓝猫炭黑股份有限公司（下称“蓝猫股份公司”）的上市事宜（附 证据清单 证据 11）。江海市焦化煤气总厂（下称“焦煤总厂”）作为主发起人出资约六千万。另外四家发起人中，涉案的以吴迪为法人代表的江海市威猛数码科技有限公司（下称“威猛公司”）系民企（证据 12）。虽然该公司主营业务并非焦化（证据 13），但出于个人强烈意愿，吴迪愿意出资 200 万（证据 7）。但是实际上，除了一家集团公司外，包括威猛公司在内的其他三家发起人因为资金紧张，均由焦煤总厂代为出资（证据 8）。

2006 年，蓝猫股份公司上市前景明朗。赵立东（已任蓝猫股份公司董事长）和李隆（已任蓝猫股份公司董事、董事会秘书兼财务总监）认为他们辛辛苦苦促

成蓝猫上市却不能享有原始股利益，而另外四家都是名义股东，上市后股份变现就能发大财（证据 1）。于是二人商量从吴迪那里索要 100 万股份。二人起初找吴迪时，吴迪便同意，只是没有就份额达成一致（证据 1）。后来在 2006 年 7 月中旬，蓝猫股份公司上市申请获得证监会发行审查委员会审核通过，赵立东等开始通知其他几家公司将认缴的股本金按时汇入公司帐户。届时，股东之一吴迪应该实际出资 200 万，但是只凑到 90 万，且其一时难以凑到 200 万。于是赵立东和李隆第二次找到吴迪说他们帮出 100 万，即事实上暗示吴迪转让 100 万原始股，吴迪表示同意（证据 2）。后赵立东和李隆又考虑到个人资金状况以及个人作为国有企业高管不便持有原始股，选择找到多次照顾生意、和焦化厂有业务往来的老板黄建中出面从吴迪手里转让 100 万股份。其中 50 万给李隆，剩下各 25 万给赵立东和黄建中。但是实际上，这 25 万赵立东并没有出资，而是说先找黄建中借 25 万，等股份上市变现获利再还，黄建中表示同意（证据 3）。后黄建中和吴迪签订股份转让协议，且为了规避风险于 2006 年倒签协议将签署日期改为 2001 年，内容上让黄建中为隐名股东持有 100 万股权（证据 4）。

2006 年 9 月 16 日蓝猫股份公司正式上市。经 1 年禁售期，李隆、赵立东和黄建中抛售股票。折股变现后，李隆获利 498 万（含税），黄和赵共同获利 570 万（含税）（证据 5）。赵立东后选择将股票获利放在黄建中处保管，直到退休后才陆陆续续使用部分钱款（证据 6）。

另外，在 2009 年 9 月，税务局通知吴迪缴纳该笔企业所得税，最终在吴迪的努力下，2012 年最终确定黄建中一方需缴纳约 278.57 万税款（证据 9）。实际交税时，李隆交税 120 万，剩下的税款由黄建中一并出资，赵立东并未实际出资（证据 10）。

（附尾页 证据清单）

二、简要公诉意见

根据中华人民共和国刑法第三百八十五条、第三百八十六条和《最高人民法

院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，被告人赵立东作为国有企业董事长，与其他涉案人员共同主动向原始股东吴迪索要 100 万原始股，最终在公司上市后折股变现共获利 689.43 万元。综合案情应当认定被告人赵立东已构成受贿罪共同犯罪（共同犯罪人李隆、黄建中另案处理）。应对被告人赵立东判处 12 年有期徒刑，并处罚金。

第二部分 公诉意见分析

公诉人将从案件的定性、量刑以及社会危害性三方面发表如下公诉意见，并针对可能的争议焦点发表相关意见，望合议庭评议时予以充分考虑。

一、定性方面，本案被告人赵立东作为国有企业董事长，和其他涉案人员利用职务便利，故意索取原始股东吴迪手中 100 万原始股，折股变现后，需承担的共同犯罪获利总额为 689.43 万元，数额特别巨大，应当认定为受贿罪。

本案现有证据来源合法、内容客观真实，且证据之间能够形成相互印证关系。能够证实被告人赵立东，依法应当认定为受贿罪，具体理由如下：

（一）客观上，被告人赵立东系国家工作人员，和其他涉案成员利用职务便利，索取吴迪手中 100 万原始股，折股变现后，需承担的共同犯罪获利总额为 689.43 万元（共同犯罪人黄建中、李隆另案处理）。

首先，被告人赵立东系国家工作人员。蓝猫股份公司系江海市国资委出资监管的市属国有企业焦化总厂培育的国有企业（证据 11），赵立东经正规发起人大会议选举为国有企业董事长，据《刑法》第 93 条，属于国家工作人员。

其次，被告人赵立东存在索贿行为。赵立东和同企业高管李隆前后两次找吴迪见面，首次直接向其提出分原始股给他们的意愿，吴迪同意（证据 1）。后实际出资时，吴迪应缴 200 万，只凑到 90 万。二人再次找到吴迪称帮其出 100 万，系事实上暗示吴迪转让 100 万原始股，吴迪同意（证据 2）。综合前后两次见面，赵立东等人系共同直接索要原始股东吴迪手中的 100 万原始股，构成索贿行为。

再次，被告人赵立东在索贿过程中利用了职务便利。吴迪作为享有 200 万原始股的大股东，在已知公司即将上市获利巨大的情况下，仍然愿意转让一半的股份给赵立东等人。首先，此举系因为赵立东等人作为蓝猫股份公司的高管，吴迪的股权还有手续需要办理才能获利，他们甚至还可以通过公司章程第九条等方式，利用职权使得未实际出资的吴迪使其丧失股东资格（证据 14）。其次，虽然吴迪的威猛公司当时在业务上与蓝猫股份公司没有交集，但是其具有强烈的与焦化做更多业务并且从蓝猫股份公司上市中获利的意愿，甚至愿意个人筹齐 200 万（证据 7），这些意愿系与赵立东等人的职权影响力、内幕信息掌握的职权便利直接相关，故吴迪愿意将一半股权转让，系构成赵立东等人使用职务便利。

最后，被告人赵立东从索取的财物获利，需承担的获利金额为 689.43 万元。首先，赵立东等人索贿时，蓝猫股份公司上市前景明朗（证据 17），此时索要 100 万原始股系确定得到的预期利益。其次，本案中赵立东、李隆和黄建中在非法索取原始股的行为上有共同的故意，亦实施了具体的共同犯罪行为，三人系构成共同犯罪。根据部分实行全部责任的原则，被告人赵立东需承担的获利金额为三人的获利总额。综合以上，三者将 100 万股票折股变现后获利 1068 万元，缴纳税款 278.57 万元，出资成本 100 万元，最终获利总额为 689.43 万元（证据 5），系为赵立东需承担的获利金额。

（二）主观上，被告人赵立东存在索贿的故意。

首先，从认识层面，被告人赵立东能够并且应当认识其行为属于索贿。第一，赵立东在讯问中多次提及，之所以吴迪愿意转让股份是因为赵立东等人高管的身份对吴迪的股票获利、业务开展会产生影响，并且其还多次称“作为高管、国企领导干部，不便持有（股份）”（证据 3），说明其主观能够认识到其向吴迪索要原始股的行为侵害了职务行为的廉洁性。第二，赵立东具备违法性认识可能性，不

构成责任阻却。一般理论认为，当行为人存在违法性认识错误时，可以进一步判断其能不能避免这个错误，如果能避免，就意味着其具有违法性认识可能性。本案中，赵立东在询问笔录中多次提及自己作为公司高管不便持有股份，也正因此才找黄建中代持股份（证据 3）。所以其本可以避免索贿的行为，只是因为想享受股份上市后的巨大利益才实施（证据 1）。

其次，从意识层面，被告人赵立东积极追求索贿行为的实现。第一，赵立东系因为在公司上市前景明朗时，希望享受原始股上市带来的巨大利益，而积极主动地找持股较高的吴迪索要股份，希望得到股份享受上市后获利的结果（证据 1）。第二，作为主要发起人和蓝猫公司的董事长，其应当清楚根据发起人协议和公司章程，当时公司股票不得转让或购买，甚至不得以赠予、垫资等形式为股东提供帮助（证据 16），但其还是向吴迪索要了 100 万股份，并且寻求股票代持等方式确保获得利益，系构成积极追求索贿行为的实现。

（三）被告人赵立东已达到完全刑事责任年龄。

本案中，被告人赵立东年 1955 月 10 日出生，已满 16 周岁，未满 75 周岁，精神状态良好，具有完全刑事责任能力。

综合以上，公诉人认为，被告人赵立东应当认定为受贿罪（共同犯罪）。

二、量刑方面

被告人赵立东及其他涉案人员受贿金额共 689.43 万元，数额特别巨大，构成受贿罪，法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。其具有以下量刑情节：

（一）被告人存在索贿行为，依法从重处罚。

（二）被告人到案后如实交代了自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。

（三）被告人提供自书材料，悔罪态度明显，主动上缴违法所得，酌定从轻处罚。

综上，被告人赵立东应当认定为犯受贿罪，建议判处其 12 年有期徒刑，并处罚金。

第三部分 对辩方可能主张的反驳意见

一、被告人赵立东不构成索贿行为，系帮助吴迪解决筹款问题，合理支付对价购买

公诉人认为被告人赵立东构成索贿行为。首先，赵立东等人并非在吴迪筹款困难时才提出帮助吴迪，而是在之前就有过一次直接表露让其转让原始股（证据 1），故后一次见面的“帮助”系赵立东等人索要原始股的说辞。故此处不应只看后一次见面直接认定帮助行为，而应当综合前后两次见面，认定为索贿行为。其次，若为帮助吴迪筹款，其方式并不需要涉及原始股的转让，可以直接借款。而赵立东等人为了此次“帮助”不惜另寻黄建中代持转让的股权、代为出资（证据 3），不符合一般人逻辑。最后，作为公司董事长，赵立东应明知公司章程第十九条明确规定不允许以赠予、垫资等形式为购买公司股份的人提供帮助、明确规定当时股权不许转让购买（证据 16），所以“帮助解决筹款”、“支付对价购买”的行为本就不合理。

二、吴迪转让股份并非因为赵立东等人职务的影响，系不构成被告人赵立东利用职务便利

公诉人认为吴迪系因被告人赵立东等人职权的作用而答应转让股权。首先，结合吴迪询问笔录，赵立东等人作为蓝猫股份公司的股东，在吴迪具有强烈意愿与其开展业务并且获利的情况下，可以为吴迪提供更多的便利，且吴迪主观上也认为答应转让系考虑到未来做业务需要他们帮忙（证据 1、7）。其次，从吴迪主动提出倒签协议至 2001 年否则会让赵立东的行为变成“明抢”来看（证据 4），其也认识到索要股份是二者不正当利用职权便利的行为。最后，赵立东等人对吴迪

股份的索要，建立在利用了自己职务对公司即将上市的内幕信息获取的便利，亦构成对职务便利的利用。

三、被告人赵立东不构成索贿行为，系公司上市前的投资行为。股权代持也是因为个人不便持有

公诉人认为被告人赵立东构成索贿行为，并非上市前投资行为。

第一，客观上，首先，被选定以的炭黑生产经营为主业的上市方案经过专业机构和人士的指导，状况客观上良好。其次，被告人赵立东及李隆作为公司高管，存在利用职权了解内幕消息的行为。再次，作为多年公司管理人，二人负责相关业务多年，具备充足的经验与判断能力，故二人有关公司前景明朗的判断基本应符合客观情况。故客观上该 100 万股份的获利系客观上公司上市后必然得到的预期利益（证据 17）。

第二，主观上，被告人赵立东等人对于公司的成功上市十分自信，所以动机上始终将原始股的获利当成必然结果对待（证据 17），以此向吴迪索要股份。

综合以上，二者在公司过会后、上市前对于吴迪股份的转让要求，从主观和客观上均不构成投资行为，而是索贿行为。

四、赵立东、黄建中和李隆不构成共同犯罪，则被告人赵立东应承担的获利金额认定有误

公诉人认为被告人赵立东、李隆和黄建中构成共同犯罪，被告人赵立东应承担的获利金额系三人获利总额。本案中三者在非法索取原始股的行为上有共同的故意，亦实施了具体的共同犯罪行为，三人系构成共同犯罪。虽然黄建中不清楚为何吴迪转让股份，但是其明知赵立东等人作为公司高管无法参与原始股投资，进而清楚自己所作是帮助赵立东二人从行贿人处转移非法所得的股权（第 35 页），亦与二人具有共同犯意。根据部分实行全部责任的原则，被告人赵立东需承担的获利金额为三人的获利总额，即 689.43 万元。

五、被告人赵立东没有实际取得黄建中处保管的财产，未使用部分构

成受贿未遂

公诉人认为赵立东对在黄建中处保管的财产仍然构成受贿既遂。首先，赵立东、李隆和黄建中三人系构成共同犯罪。按照部分实行全部责任的原则，当吴迪将行贿的财产汇入共同犯罪人黄建中的账户中时，即构成了共同受贿的既遂。其次，退之，就算黄建中系第三人，根据《刑事审判参考》第 1595 号《行贿人代为保管贿赂情形下受贿人受贿罪既遂与未遂之认定》，应以财物是够脱离所有人控制并实际置于受贿人控制下为标准，在此基础上，如果行贿人按照受贿人要求，将贿赂款交付给受贿人指定的第三人，可在司法实务中认定为既遂。

六、被告人赵立东没有认识到其行为具有违法性认识可能性，具备责任阻却事由

公诉人认为被告人赵立东犯罪的成立具备违法性认识可能性，不能构成责任阻却。一般理论认为，当行为人存在违法性认识错误时，可以进一步判断其能不能避免这个错误，如果能避免，就意味着其具有违法性认识可能性。本案中，赵立东在询问笔录中多次提及自己作为公司高管不便持有股份，也正因此才找黄建中代持股份（证据 3）。所以其本可以避免索贿的行为，只是因为想享受股份上市后的巨大利益才实施（证据 1），故此处存在违法性认识可能性，不能构成责任的阻却。

第四部分 本案的社会效果及意义

本案中，首先，被告人赵立东作为国有企业董事，索要原始股以谋求上市巨大利益的行为，无疑侵犯了其作为国家工作人员的职务廉洁性，严重损害公共利益与社会信任。其次，应警示国有企业人员，在利益面前也要恪守底线、廉洁奉公，任何以权谋私的行为终将付出沉重代价。

公诉人：张甲

2025 年 4 月 18 日

附 证据清单

类型	序号	页码	证据内容概要	证明内容	证据说明
笔录	1	10、20	赵两次讯问笔录	赵李二人作为国有企业高管无法享有原始股上市利益，于是欲向大股东吴迪索要一般份额。 赵和李首次共同找吴打探态度看能否分给他们原始股，吴同意。 吴同意的原因有考量二者的职务身份，以及自己有想要未来做业务的意愿。	赵和李关于谁先提出要找吴分原始股、谁先开口索要相互指认。
		53	李讯问笔录		
		65	吴询问笔录 吴同意的原因是：“一方面我没有实际出资，只是一个名义股东...；另一方面他们都是焦化的高管，以后做业务可能还要他们帮忙...而且以后也想在焦化总厂多做点业务，想搞好关系”。		
笔录	2	11、21	赵讯问笔录 “我对吴迪说你筹100万元就是了，另外100万元我和李隆来想办法。吴迪一听就明白我和李隆向他要100万元股份，还是很爽快地同意了”。	赵和李找吴称帮忙筹100万资本金，吴同意。	赵和李关于谁先提出去找吴索要相互指认。
		53	李讯问笔录 “我趁机说‘吴总，你如果资金有困难，我们可以帮你认购100万’”。		
		66	吴询问笔录		
笔录	3	12-14	赵讯问笔录 “我想到自己和李隆都是上市公司的高管，不方便直接持有原始股，加上我手头资金不宽裕...，需要找个相当可靠又有实力的朋友出面代持并替我出钱”。“我向黄建中表示过没有钱，让他帮我出资，黄建中同意了，所以我没有出资任何一分钱”。	赵和李考虑到个人资金状况以及个人作为国有企业高管不便持有原始股，选择找到多次照顾生意、和焦化厂有业务往来的老板黄出面从吴迪手里转让100万股份。 其中50万给李，剩下各25万给赵和黄。 实际上，这25万赵并没有出资，而是说先找黄借25万，等股份上市变现获利再还，黄同意。	/
		23、24	赵讯问笔录 “...所以我让出25%股份给黄建中，我本人也占25%股份，李隆则占50%股份”，“我与黄建中认识多年，彼此信任。我曾介绍黄建中进入江海市焦化煤气总厂承揽大量的装修工程业务，黄建中因此赚了钱，有实力帮我出资。此外，是我介绍黄建中出面购买蓝猫股份公司的原始股，带着他发财赚钱，为了感谢我，他肯定也愿意帮我出资”。		
		34	黄讯问笔录 “我跟赵立东汇报了...并告诉他李隆要占50%的份额，我和他一起占50%。但是赵立东答复说可以...，赵立东和我各占25%的份额。当时赵立东说他没钱，让我帮他垫付出资金，我同意了”。		
		54	李讯问笔录 “最后谈好我们三个人共同认购者100万原始股，我认购50万元，黄建中和赵立东认购其余的50万元”。		
书证	4	34、104-105	威猛公司与黄签订的定向委托投资协议书、2006年7月28日收据存根复印件，交款单位：黄建中，人民币：100万元	黄和吴签订定向投资协议，于2006年7月（蓝猫股份公司2006年9月上市）倒签协议至2001年。内容上是让黄建中成为在公司成立之前持有100万股份的隐名股东。	/
笔录		34-35	黄讯问笔录 “之所以写2001年5月，是为了让整件事情看起来更符合实践逻辑，把签订协议的实践写在了蓝猫股份公司成立之前...实际上这份协议的时间应该是2006年7月左右...当时蓝猫股份公司应该已经确定上市了，蓝猫股份正式上市是在2006年9月份”。		
		66	吴询问笔录 “写在2001年蓝猫股份发起成立的时候，显得顺理成章一些，如果写当时的时间，那等于就是明抢了”。		
书证	5	37、58	所得税缴纳明细表、(20121) 江地缴电税收通用缴款书、股票所得税情况表	吴迪公司缴纳企业所得税和滞纳金共5693961.42元 不扣除出资成本，黄和赵获利570万应交税1574413.26元，李获利498万应交税1211280元。 三人合计应交税2785693.26元	498万元中有20万元系王清丽收款后挪用。
笔录		74	王清丽讯问笔录，收款498万元。		
书证		36、58	2007.10.18 威猛公司转给黄的某公司120万元 2009.1.9 威猛公司转给黄的某公司80万元 2009.1.13 威猛公司转飞黄的某公司370万元		
笔录	6	16	赵讯问笔录 “退休后，我才开始陆续使用放在黄建中处保管的钱”。	赵主要在退休后才开始陆续使用保存在黄处的钱款。	/
		38	黄讯问笔录 “他（赵）当时跟我说，先把钱放在我这，如果他需要		

			用钱时，再找我拿。我说好，并让他如果随时要用钱，随时和我讲，钱还是他的，我只是负责保管。他还是拿钱用，主要是在退休以后向我拿的，包括他家...”		
笔录	7	64	吴询问笔录 “...是因为我自己很想在未来与焦化做更多的业务，其次对于我们公司来说这是一个很大的荣誉...我们公司的其他股东不同意投资，大家都不看好，我决定我个人来筹200万元”。	吴迪有强烈的个人意愿积极参与与投资，甚至愿意个人筹齐200万元。	/
笔录	8	9、20	赵询问笔录 “为了打消小股东的顾虑，不占用他们的资金，...。在我印象中，除了泉海三开集团外，其余三家发起人因为资金紧张，都是由江海市焦化煤气总厂垫借资金代为出资的”。	除了一家集团公司外，包括威猛公司在内的其他三家发起人因为资金紧张，均由焦煤总厂代为出资。	/
		64	吴询问笔录 “正当我到处筹200万元钱的时候，李隆找到我说，不用我筹钱了，除焦化总厂外，其他发起人股东都由焦化总厂统一垫资”。		
书证	9	38	212.12.3 转出 2785700 元	黄一方转给吴税款 2785700 元。	黄建行尾号 8888 账户转出至“吴迪”账户
笔录		68	吴询问笔录 “...到了 2012 年底，...，最后算出黄建中一方要交约 278 万元的税款”。		/
书证		48	2013.5.3 李用其弟账户转 60 万，用于缴税 收条共记录 120 万，为李承担的税款	李承担了 120 万的税款	黄 2013.3.2, 2013.5.10 打给李隆的收条、2013 中行 5.3 结算业务书、黄建行尾号 3333 账户流水
笔录	10	15、24	赵讯问笔录 “黄建中从来没有和我提起过缴纳税款的事情”。		
		36-38、45	黄讯问笔录 “有一天吴迪突然打电话给我说，江海地税局通知他要补交企业所得税...第二天，我就立即跟赵立东和李隆回报要补税...赵立东的则由我们一起从股票获利中扣除”。	剩下的税款由黄一并出资，赵并未实际出资。	黄和赵有关赵对于税款缴纳是否知情证词不一。
书证	11	91	国资委 关于江海市蓝猫集团相关情况的说明	江海市蓝猫集团系国有企业	/
书证	12	100-103	蓝猫股份公司国有股权管理方案	威猛公司系民营高科技企业。 各股东出资比例。	/
书证	13	92	威猛公司档案	吴迪名下威猛公司经营范围系与炭黑生产经营没有明确交集。	/
笔录	14	54	李询问笔录 “不过要真正获得这些股权还有一些手续要和我们公司办理，甚至理论上来说我们可以以他一直没有实际出资为由换个股东”。	在公司上市前，赵、李二人的职权足以影响吴的股权认定。	/
书证					第九条
		86-90	蓝猫股份公司章程	公司或者公司的子公司不得以赠予、垫资等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	
书证	16	96-99	蓝猫股份公司发起人协议书	发起人持有的公司股票，公司成立之日其三年内不得转让。	第十九条 第二十七条
笔录	17	7	赵讯问笔录 “经过专业机构和人士指导，我们认为江海市焦化煤气总厂下属企业炭黑分厂的炭黑产品极具盈利能力和市场空间，遂商定了以炭黑生产经营为主业的初步上市方案，拟成立一家全新的炭黑股份公司，开始筹备上市工作”。	客观上，蓝猫股份公司的上市经过专业评估，极具盈利能力和市场空间，前景良好。赵李二人还利用内幕信息了解过。主观上，赵李二人作为经验丰富的相关人士，充满确信。综合主客观，蓝猫公司过会后，上市前景明朗。	客观上，蓝猫股份公司的上市经过专业评估，极具盈利能力和市场空间，前景良好。
		10	赵询问笔录 “我和李隆都想利用担任蓝猫股份公司高管，掌握了内幕信息的便利，从吴迪处要点原始股”。		赵李二人还利用内幕信息了解过公司状况。
		9、20	赵讯问笔录 “2006 年上半年，经过我们不懈地努力，蓝猫股份公司的上市前景已经非常明朗”。		主观上，赵充满确信。
		65	李询问笔录 “2001 年至 2005 年期间，焦化总厂积极推动蓝猫股份上市。到 2005 年左右，蓝猫股份上市的前景越来越明朗”。		主观上，李充满确信。